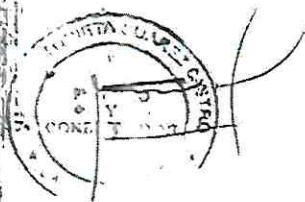


7054 V 1286 1117

Trescientos sesenta y tres.



REPERTORIO N° 130-2007.-

325

CONSTITUCIÓN DERECHO REAL DE USO.

COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ MANUEL LICÁN.

A

JOSÉ ROMUALDO ZUÑIGA LICÁN.

En la ciudad de Lautaro, República de Chile, a veintisiete días del mes de febrero del año dos mil siete, ante mí **MARÍA ANTONIETA SUÁREZ CASTRO**, Abogado, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces de la Agrupación de Comunas de Lautaro, Perquenco y Galvarino, con oficio en esta ciudad calle Manuel Antonio Matta número novecientos sesenta y dos, Comparecen: por una parte como constituyente LA **COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ MANUEL LICÁN**, persona jurídica de derecho privado inscrita a fojas cincuenta y ocho, número cincuenta y ocho del libro primero del Registro de Comunidades Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena correspondiente al año mil novecientos noventa y cuatro, creada en conformidad al artículo diez de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres, con domicilio en la comuna de Lautaro, debidamente representada según se acredita más abajo, por su presidente don **LORENZO GONZALO ZÚÑIGA LICÁN**, chileno, soltero, agricultor, domiciliado en el lugar La Peña de la comuna de Lautaro,

cédula nacional de identidad número cuatrocientos veinte mil trescientos seis guión ocho. En su parte como usuario don **JOSÉ ROMUALDO ZUÑIGA LICÁN** chileno, soltero, agricultor, domiciliado en el lugar La Peña de la comuna de Lautaro, cédula nacional de identidad número once millones ciento ochenta y tres mil setecientos cuarenta y tres guión dos, los comparecientes mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con sus respectivas cédulas y exponen: **PRIMERO:** La **COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ MANUEL LICÁN**, declara ser dueña exclusiva del predio inscrito a fojas mil cuatrocientos cincuenta y cuatro vuelta, número mil doscientos ochenta y seis del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve; denominado "hijuela cuarta del fundo Bellavista La Peña" de una cabida aproximada de doscientas cincuenta coma tres hectáreas (250,3 hectáreas), ubicado en la comuna de Lautaro, cuyos deslindes especiales son: Norte: hijuela segunda; Este: propiedad de Teodoro Egger; Sur: Estero Dollinco y camino del medio y; Oeste: con hijuela tercera, en parte con hijuela primera y en parte con predio vecino. Adquirió este predio por compra que hiciera a la sucesión hereditaria quedada al fallecimiento de don Francisco Alberto Ossa León. **SEGUNDO:** Asimismo declara la comunidad que el predio individualizado en la cláusula primera, se encuentra afecto a una prohibición legal de subdivisión conforme al artículo veintidós de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres, por un plazo de veinticinco años, contados desde la fecha de inscripción de dominio. Dicha prohibición rola a fojas, mil treinta y ocho vuelta, número seiscientos diecinueve del registro de

interdicciones y prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve, a favor de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. **TERCERO:** Con la finalidad de permitir a don **JOSÉ ROMUALDO ZUÑIGA LICÁN**, su acceso a los diferentes programas públicos, privados y mixtos de capacitación, orientación, crédito y producción silvoagropecuarias, como también los programas orígenes y habitacional rural del Estado de Chile, como a todo beneficio estatal que beneficie a la comunidad y a sus integrantes, La **COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ MANUEL LICÁN**, viene en este acto en constituir y ceder, todo de acuerdo a la norma contenida en el artículo diecisiete de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres, a título gratuito, un derecho real de uso sobre una porción del inmueble de su propiedad denominada hijuela número tres del proyecto de adjudicación de goces, el que asciende a una superficie aproximada de trece coma seis hectáreas, dividido en dos lotes que tienen las cabidas y los deslindes siguientes: Lote uno de cuatro coma doce hectáreas, lindante: Norte: cerco recto que separa el lote uno de la hijuela número cuatro del presente proyecto de adjudicación de goces que se hace por este acto a don Juan Carlos Marín Licán; Este: cerco recto que separa y deslinda con terreno vecino de propiedad de don Teodoro Egger; Sur: camino público calle del medio, y; Oeste: una línea recta que separa el lote uno de la hijuela número dos del presente proyecto de adjudicación de goces que se hace por este acto a don Pedro Alejandro Zúñiga Licán. Lote dos de nueve coma cuarenta y ocho hectáreas, lindante: Norte: una línea recta que separa el lote dos de la hijuela

número cuatro del presente proyecto de adjudicación de goce que se hace por este acto a don Juan Carlos Licán; Este: camino que separa parte del lote dos de la hijuela número ocho del presente proyecto de adjudicación de goce que se hace por este acto a doña Elsa del Carmen Melillán Licán y parte del lote uno de la hijuela número doce del presente proyecto de adjudicación de goce que se hace por este acto a doña Alicia del Carmen Zúñiga Licán; Sur: una línea recta que separa el lote dos de la hijuela número trece del presente proyecto de adjudicación de goce que se hace por este acto a doña Sinforosa Licán Sánchez, y; Oeste: cerco recto que separa de la hijuela número uno del ex Fundo Bellavista La Peña. Por su parte don **JOSÉ ROMUALDO ZUÑIGA LICÁN** declara que acepta y adquiere para sí el derecho de uso que por este acto se constituye a su favor. **CUARTO:** La comunidad propietaria del inmueble individualizado en la cláusula primera precedente, autoriza al usuario para que acceda libremente a los terrenos afectos al derecho real de uso a través de la servidumbre de tránsito que constituye en su propiedad en este acto y que se señala en el plano que se agrega al final. **QUINTO:** Se deja constancia que la constitución del presente derecho real de uso, así como los lugares de uso común y caminos de acceso, ha sido autorizado por sentencia judicial, previo informe favorable de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la cual se inserta al final de esta escritura. Asimismo se deja expresa constancia que la entrega material de los retazos de terreno sobre los cuales se ejerce el presente derecho real de uso ha sido efectuada con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. **SEXTO:** El usuario, don **JOSÉ**

ROMUALDO ZUÑIGA LICÁN, declara bajo juramento que conoce la prohibición legal de ceder, prestar, arrendar o enajenar a cualquier título el derecho de uso que por este acto se constituye a su favor, conforme lo dispone el artículo ochocientos diecinueve del Código Civil. **SÉPTIMO:** El derecho real de uso, se extinguirá, por la llegada del plazo de vencimiento de la prohibición señalada en la cláusula segunda del presente instrumento; y con anterioridad a esta fecha ante la muerte del titular y la inexistencia del cónyuge sobreviviente, acreditada en el auto de posesión efectiva y certificado de defunción respectivo. **OCTAVO:** La sentencia judicial que autoriza el presente acto es del siguiente tenor: "Lautaro, veintiocho de septiembre de dos mil seis. VISTOS: A fs. Catorce comparecen doña Rosa Licán Raín, Máximo Cariqueo Licán, Eduardo Cariqueo Licán, Juan Marín Licán, Elsa Melillán Licán, Rosa Zúñiga Licán, Alicia Zúñiga Licán, Sinforosa Licán Sánchez, Lorenzo Zúñiga Licán, José Zúñiga Licán, Pedro Zúñiga Licán, Sara Zúñiga Licán y Francisco Licán Raín, confiere patrocinio de la abogado doña Gloria Castro Guarda, con domicilio en calle O'Higgins número novecientos cuatro, oficina número seis, Lautaro, en representación según acredita a fs, quince, de los socios de la comunidad indígena **JOSÉ MANUEL LICÁN**, agricultores, domiciliados en el lugar La Peña, calle del medio, reducción José Manuel Licán, ex Fundo Bellavista de Lautaro y, para estos efectos, en el domicilio de su patrocinante, y solicita se le conceda autorización para subdividir y adjudicación de goces, ordenando la respectiva inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, propiedad en la forma que indica y según plano y memoria explicativa de subdivisión proyectada, previos los trámites de rigor, basado

en que por esta presentación de la comuna de Lautaro inscrita a Fs. Cincuenta y ocho, número cincuenta y ocho, libro primero de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro del registro respectivo de la Conadi, formada por dieciocho jefes de familia o comuneros, trece de los cuales, ya individualizados, solicitan a Us., se sirva autorizar la subdivisión y adjudicación de goces, sobre los retazos de terrenos que en el plano y minutas explicativas que se acompañan indican, y que no se reproducen a fin de evitar reiteraciones innecesarias, pero que deben tenerse por insertadas en esta parte; todo ello en conformidad a lo preceptuado por el artículo diecisiete de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres, sobre el predio de propiedad de la comunidad antes dicha inscrita a fs., mil cuatrocientos cincuenta y cuatro vuelta, número mil doscientos ochenta y seis del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve denominado "hijuela cuarta del fundo Bellavista La Peña" de una cabida aproximada de doscientas cincuenta coma tres hectáreas, ubicado en la comuna de Lautaro, cuyos deslindes especiales son: Norte: hijuela segunda; Este: propiedad de Teodoro Egger; Sur: Estero Dollinco y camino del medio y; Oeste: con hijuela tercera, en parte con hijuela primera y en parte con predio vecino. El predio en cuestión se encuentra exento del pago de contribuciones conforme a lo preceptuado en el inciso final del artículo décimo segundo de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres y rola para estos efectos bajo el número doscientos noventa y ocho guión cero cuarenta y cuatro de la comuna de Lautaro. Asimismo se encuentra

afecta a prohibición especial de enajenación por el lapso de 25 años, contados desde la fecha de inscripción de dominio, inscrita a fs. mil treinta y ocho vuelta, número seiscientos diecinueve del registro de interdicciones y prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve, a favor de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de conformidad al artículo veintidós de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres. Ello con el fin de permitir participar en una serie de programas, entre ellos el orígenes, que irían en directo beneficio de los componentes de esta comunidad, incluso de aquellos, cinco, que no han querido participar en la composición de los goces, y que no obstante la comunidad ha respetado dejando la porción que a ellos corresponde en indivisión, a fin de que se adjudiquen los goces en la forma que ellos acuerden. La adjudicación de goces será de trece coma seis hectáreas para cada uno de los socios o comuneros que la han acordado, arrojando como resultado ciento setenta y seis coma ocho hectáreas, una coma tres hectáreas para fines comunitarios (sede social, cancha, y lugar destinado al Giñatun), más la porción indivisa de los cinco comuneros disidentes, esto es 13,6 por el múltiplo respectivo (cinco), lo que arroja 68 hectáreas, quedando el sobrante, esto es cuatro coma dos hectáreas, como lugares de uso común, es decir las vías de acceso a cada uno de los retazos y lotes que forman la presente adjudicación de goces.

CONSIDERANDO: El mérito de lo expuesto, copia del plano general, donde consta el proyecto de adjudicación de goces de la comunidad José Manuel Licán de fs. Uno; minuta explicativa emanada del competente y autorizado

funcionario de fs. Diez; copia simple de certificado de personalidad jurídica de la comunidad José Manuel Licán plano de fs. Dos a siete; dominio vigente de la propiedad al nombre de la comunidad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro de fs. once a doce; copia autorizada de la prohibición especial de enajenación a favor de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de fs. ocho a nueve y en conformidad a lo dispuesto en el artículo diecinueve número veinticuatro de la Constitución Política de la República, artículo diecisiete inciso tercero de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres y artículos ochocientos diecisiete y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:** Que HA LUGAR a la solicitud de fs. catorce y en consecuencia SE AUTORIZA a Rosa Licán Raín, Máximo Cariqueo Licán, Eduardo Cariqueo Licán, Juan Marín Licán, Elsa Melillán Licán, Rosa Zuñiga Licán, Alicia Zuñiga Licán, Sinforosa Licán Sánchez, Lorenzo Zuñiga Licán, José Zuñiga Licán, Pedro Zuñiga Licán, Sara Zuñiga Licán y Francisco Licán Raín, ya individualizados, para practicar la subdivisión y adjudicación de goces del predio rural inscrito a fs. mil cuatrocientos cincuenta y cuatro vuelta, número mil doscientos ochenta y seis del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, del año mil novecientos noventa y nueve, denominado hijuela cuarta del Fundo Bellavista La Peña, con una cabida de doscientos cincuenta coma tres hectáreas, ubicado en la comuna de Lautaro cuyos deslindes especiales son: Norte: hijuela segunda; Este: propiedad de Teodoro Egger; Sur: Estero Dollinco y camino del medio y; Oeste: con hijuela tercera, en parte con hijuela primera y en parte con predio vecino, en la

subdividirán por jefe de familia ellos son, dieciocho familias: 1.- Rosa Licán R. Rut: ocho millones ciento noventa y tres mil novecientos treinta y nueve guión k; 2.- Maximino Cariqueo L. Rut: ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento treinta y siete guión uno; 3.- Eduardo Cariqueo L. Rut: diez millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos setenta y ocho guión ocho; 4.- Juan Carlos Marín L. Rut: once millones seiscientos ochenta y seis mil setenta y tres guión dos; 5.- Elsa Melillán L. Rut: nueve millones trescientos sesenta mil seiscientos cuatro guión tres; 6.- Rosa E. Zúñiga L. Rut: once millones novecientos seis mil quinientos cincuenta y cuatro guión dos; 7.- Alicia Zúñiga L. Rut: ocho millones seiscientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y uno guión seis; 8.- Lorenzo Zúñiga L. Rut: once millones cuatrocientos veinte mil trescientos seis guión ocho; 9.- Pedro Zúñiga L. Rut: trece millones quinientos quince mil cincuenta y siete guión ocho; 10.- José Zúñiga L. Rut: once millones ciento ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres guión dos; 11.- Francisca Licán R. Rut: siete millones quinientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y tres guión siete; 12.- Sara Zúñiga L. Rut: nueve millones ochenta mil setecientos treinta y seis guión seis; 13.- José Licán Raín Rut: cinco millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos guión nueve; 14.- Juan Licán Raín Rut: cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos quince guión dos; 15.- Celia Licán Zúñiga Rut: doce millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta guión K; 16.- Segundo Marín Licán Rut: nueve millones doscientos veintiun mil cuatrocientos noventa y uno guión ocho; 17.- Sínforoza Licán Sánchez Rut: nueve millones setenta y dos mil ciento sesenta y uno guión cinco, y; 18.- Catalina Licán Sánchez Rut: seis millones novecientos noventa y tres mil

forma señalada en el plano y minutas explicativas, acompañan a esta solicitud, doblando inscribiéndose en el Conservador de Bienes Raíces de Lautaro. Insértese la presente resolución en los folios respectivos. Dése copia autorizada a los solicitantes, una vez ejecutoriada la presente resolución. Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol número doscientos sesenta y seis. Dictada por doña CLAUDIA SÁNCHEZ SLATER, Jueza Suplente. Autoriza doña Elba Cuevas Acuña, Secretaria Subrogante. Hay firmas ilegibles. Certifico que las copias son fiel a su original y la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Lautaro veintitrés de noviembre de dos mil seis. Juzgado de Letras y Familia Lautaro. Hay firma ilegible, y timbre Juzgado de Letras Lautaro, Secretaria. **NOVENO:** El acta donde consta el acuerdo de adjudicación de goce, es del tenor siguiente: "Acta extraordinaria de socios de la comunidad José Manuel Licán. En Lautaro, a veinte de mayo de dos mil seis, siendo las once : cero cero horas, se lleva a efecto una reunión en casa del vicepresidente de la comunidad indígena José Manuel Licán, del sector La Peña de esta comuna de Lautaro, con la asistencia de las personas que se individualizan y firman al final de la presente acta, quienes manifiestan que se han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos necesarios para realizar una subdivisión de hecho del predio adquirido por la CONADI, de acuerdo a la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres, artículo veinte letra b), el año mil novecientos noventa y nueve, la cual se encuentra inscrita a fojas cincuenta y ocho en el Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, a nombre de la comunidad antes mencionada. La asamblea aprueba por la mayoría absoluta la subdivisión del predio la que se

treinta y nueve guión cinco. El Lonko y Machi de la comunidad es la persona que se encabezó en la compra del predio, quien se respeta como autoridad de la comunidad. Ella autoriza que el predio se subdivida. La comunidad acordó informar a la CONADI y solicitar la aprobación de esta acta con el fin de evitar posibles conflictos internos de la comunidad por no tener demarcada la superficie que cada familia debe hacer uso, como así también postular a otros beneficios que entrega el Estado y que nos permita mejorar nuestra calidad de vida. Asimismo la comunidad acuerda destinar una superficie de una hectárea destinada para el gñiatun, para una sede comunitaria, etc. No habiendo otro tema a tratar se cierra la sesión siendo las cero uno : quince horas. A continuación firma la asamblea presente el acta de acuerdo: Rosa Licán R., imprime huella dígito pulgar; Francisca Licán R., hay firma ilegible; Lorenzo Zúñiga L., hay firma ilegible; Juan Carlos Marín L., hay firma ilegible; José R. Zúñiga L., hay firma ilegible; Elsa Melillán L., hay firma ilegible; Alicia Zúñiga L., hay firma ilegible; Rosa E. Zúñiga L., hay firma ilegible; Sara Zúñiga L., hay firma ilegible; Pedro A. Zúñiga L., hay firma ilegible; Eduardo Cariqueo L., hay firma ilegible; Maximino Cariqueo L., hay firma ilegible; José A. Zúñiga L., hay firma ilegible; Silvia Conejero Z., hay firma ilegible. También contamos con la presencia de don Francisco Chodiman, ex consejero de la CONADI, quien se encabezó en la compra del terreno adquirido. A continuación firma la directiva de la comunidad José Manuel Licán. Presidente Lorenzo Zúñiga L., hay firma ilegible; vicepresidente Juan Carlos Marín L., hay firma ilegible; Secretaria Elsa Melillán L., hay firma ilegible; Consejero José J. Cariqueo L., hay firma ilegible. Carabineros de Dollínco firma

como ministro de fe. Hay timbre "Mauricio E. Astete" Carabinero, hay firma ilegible." Hay timbre "comunero" indígena José Manuel Licán. Número cincuenta y ocho mil diez / cero ocho/ noventa y cuatro. Comuna Lautaro."

DÉCIMO: La personería de don Lorenzo Gonzalo Zúñiga Licán, para actuar en representación de la comunidad indígena José Manuel Licán consta del certificado de personalidad jurídica emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y que es del siguiente tenor: Gobierno de Chile, Ministerio de planificación y cooperación, Subdirección Nacional Temuco, CONADI, Certificado de Personalidad Jurídica, Nubia Nanculef Huaiquinao, por orden del Subdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Temuco, según resolución exenta Número mil catorce del dos mil uno, CERTIFICA: que en el registro de comunidades indígenas de esta subdirección se encuentra inscrita a fojas: cincuenta y ocho, bajo el número cincuenta y ocho, del libro primero, con fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, la comunidad indígena **JOSÉ MANUEL LICÁN**, comuna de Vilcún, su personalidad jurídica se encuentra vigente y fue otorgada en conformidad al artículo nueve, diez y once de la ley diecinueve mil doscientos cincuenta y tres. Su cuarta directiva es la siguiente: **PRESIDENTE:** Lorenzo Gonzalo Zúñiga Licán C.I. once millones cuatrocientos veinte mil trescientos seis guión ocho, **VICEPRESIDENTE:** Juan Carlos Marín Licán C.I. once millones seiscientos ochenta y seis mil setenta y tres guión dos, **SECRETARIO:** Celia del Carmen Licán Zúñiga C.I. doce millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta guión K, **CONSEJERO:** Segundo Marín Licán C.I. nueve millones veintinueve

mil cuatrocientos noventa y uno guión ocho. El presente directorio se encuentra vigente hasta julio de dos mil cuatro. Temuco, cero dos de septiembre de dos mil dos. Hay timbre "CONADI SUBDIRECCIÓN NACIONAL. UNIDAD JURÍDICA. TEMUCO." Y firma ilegible. UNDÉCIMO: Se deja constancia que el certificado de personalidad jurídica vigente se encuentra en trámite al tenor del acta de fecha trece de mayo de dos mil seis, que es del siguiente tenor: Acta de la nueva directiva. Reunión extraordinaria de socios comenzando a las diez : treinta horas del día sábado trece de mayo de dos mil seis. La comunidad indígena José Manuel Licán, ubicada en el sector ex Fundo Bellavista por calle del medio, comuna de Lautaro. De acuerdo al artículo catorce del estatuto, se reúnen los socios de la comunidad antes mencionada, para elegir la nueva directiva de la comunidad, que se encuentra fuera de plazo. Los socios de la comunidad tomaron el acuerdo para normalizar la directiva, bajo el artículo siete letras b-c del estatuto. Todos los socios presentes que se individualizan firman al final de la presente acta. Después de dar varias intervenciones, los socios de la comunidad toman el acuerdo de elegir la directiva de la comunidad. De acuerdo al estatuto durará tres años. Antes de proceder a promover los candidatos se aprovecha a realizar la votación. Los candidatos son: 1.- Maximino Cariqueo L. 2.- Elsa Melillán L. 3.- José Cariqueo L. 4.- Juan Carlos Marín L. 5.- Lorenzo Zúñiga L. Luego de realizar la votación y a ceder los votos y quedan elegidos de la siguiente forma al directorio, ellos son: Lorenzo Zúñiga, Presidente, Run once millones cuatrocientos veinte mil trescientos seis guión ocho; Juan Carlos Marín, Vicepresidente, Run once millones seiscientos ochenta y seis mil setenta y tres

Trescientos ochenta.

quinientos cincuenta y cuatro guión dos, hay firma ilegible; Alicia Zúñiga L, Run ocho millones seiscientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y uno guión seis, hay firma ilegible; Lorenzo Zúñiga L, Run once millones cuatrocientos veinte mil trescientos seis guión ocho, hay firma ilegible; Alejandro Zúñiga L, Run trece millones quinientos quince mil cincuenta y siete guión seis, hay firma ilegible; Sara Zúñiga L, Run nueve millones ochenta mil setecientos treinta y seis guión seis, hay firma ilegible; Francisca Licán R, Run siete millones quinientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y tres guión siete, hay firma ilegible; José Cariqueo L, Run once millones novecientos cinco mil novecientos cincuenta y siete guión siete, hay firma ilegible; José Ronaldo Zúñiga L, Run once millones ciento ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres guión dos. Hay timbre "CONADI, SUBDIRECCIÓN SUR, diecinueve DE MAYO dos mil seis, OIRS." **DÉCIMOSEGUNDO:** Se deja constancia de la presencia en este acto del Vicepresidente de la comunidad indígena constituyente José Manuel Licán, don Juan Carlos Marín Licán, cuya personería consta de igual forma que la del Presidente de la comunidad; lo que consta en la cláusula décima de esta misma escritura. Dicho dirigente concurre autorizando expresamente la constitución del derecho real de uso de que trata este instrumento. **DECIMOTERCERO:** Las partes por este acto vienen en otorgar mandato especial e irrevocable al egresado de derecho de la Universidad Católica de Temuco don Winston Edinson Aravena Gaete, para que en su nombre y representación, rectifique, aclare o enmiende las cláusulas de este contrato, en lo referente a errores de deslindes, cabidas, nombres de las partes y demás referentes a la individualización del inmueble objeto de esta